

TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

SEZIONE CIVILE

Ufficio esecuzioni immobiliari

Nel procedimento n. 1/2022 R.G.Es.

promossa da

Banca di San Marino S.p.a. (surrogata dalla **DEX S.r.l.**)

contro

Mobilcom S.r.l.

Deposito documentazione

in ottemperanza

a ordinanza del G.E.

La **DEX s.r.l.**, con sede in Brescia, corso Giuseppe Zanardelli n.3 (c.f. e part. iva 04590110989), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* dott. *Giambarda Dorianò*, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Franceschetti del Foro di Brescia (c.f. FRNNRC63E11B157U), per procura speciale allegata mediante strumenti informatici ed apposta in calce all'atto di intervento in surroga, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Brescia, via Solferino, 67, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione al fax n. 0303751918 o all'indirizzo PEC avvfranceschetti@brescia.pecavvocati.it

Premesso

• che il Notaio *Antonio Testa* di Civitanova Marche, con rogito del 09/02/2006 - rep. n. 16164/16997, aveva dato atto che i Sig.ri BRILLO Dilva, RIPA Valter, RIPA Alfio avevano ricevuto le rispettive quote di proprietà in forza di successione legittima al Sig. RIPA Franco, deceduto il 22 aprile 2004, come risultava dalla dichiarazione di successione registrata a Macerata il 10/05/2005 al n. 52 vol., dei beni immobili di seguito specificati:



A) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, **sub. 6**, Cat. aera urbana, Cons. 12 mq;

B) immobile sito in Comune di Civitanova Marche (MC), distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla Via F. Baracca n. 23, piano: T, Sezione Urbana 1, Foglio 18, Particella 686, **sub. 10**, Zona Cens. 1, Cat. C/2, Classe 1, Cons. 4 mq, s.c. 4 mq, r.c. € 3,51;

• il Notaio *Antonio Testa*, però, non aveva provveduto ad effettuare anche la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, conseguente al compimento dell'atto stesso di disposizione.

∞ ∞ ∞

Tutto ciò premesso, la *DEX s.r.l.*, rappresentata *ut supra*, in ottemperanza all'ordinanza del G.E. del 22.04.2025 (notificata il 22.04.2025), deposita il seguente documento:

A) Nota di trascrizione Registro generale n. 7562 - Registro particolare n. 5629 - Presentazione n. 12 del 13/05/2026, relativa alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità dei Sig.ri BRILLO Dilva, RIPA Valter, RIPA Alfio (di cui all'atto notarile pubblico Notaio *Antonio Testa* di Civitanova Marche del 09/02/2006 - rep. n. 161645/16997).

Con osservanza.

Brescia, 13 maggio 2026

avv. Enrico Franceschetti

